

일련번호	50	감사자	토목4급 김민성		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	34,079,460원

시정요구(금액) · 통보

제 목 간접비 산정 부적정

관 련 부 서 □□□□□□단

조 치 부 서 □□□□□□단

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□단은 8개 지자체와 스마트 관망관리 인프라 구축사업 위수탁 협약을 통해 시설공사를 발주하여 관리·감독하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제66조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정), 「정부 입찰·계약 집행기준」 제72조(실비산정 기준), 제73조(공사이행기간의 변경에 따른 실비산정)에 따라, 공사기간 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 않는 범위안에서 이를 조정하며, 경비 중 직접 계상이 가능한 비목의 실비는 계약상대자로부터 제출받은 경비지출 관련 자료에 의하여 확인된 금액을 기준으로 변경되는 공사기간에 상당하는 금액을 산출하며, 기타경비와 산재보험료, 고용보험료 등은 그 기준이 되는 비목의 합계액에 계약상대자의 산출내역서 상 해당비목의 비율을 곱하여 산출된 금액과 당초 산출내역서상의 금액과의 차액으로 한다고 명시되어 있다.

한편, 「건설산업기본법 시행령」 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산), 「사회보험의 보험료 적용기준(국토교통부 고시)」에 의거 건설공사의 도급계약 당사자는 보험료 등의 비용을 도급금액 산출내역서에 명시하도록 되어있으며, 국민연금보험의 보험료는 직접노무비에 「국민연금법」 제88조 제3항에 따른 사용자의 부담금 요율을 곱하여 적용하며, 국민건강보험의 보험료는 직접노무비에 「국민건강보험법」 제73조 제1항, 동법 시행령 제44조 제1항에 따른 요율의 2분의 1을 곱하여 적용하도록 되어 있다. 또한, 노인장기요양보험의 보험료는 국민건강보험의 보험료에 「노인장기요양보험법」 제9조제1항 및 동법 시행령 제4조에 따른 요율을 곱하여 산정한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, □□□□□□단은 8개 지자체 스마트 관망관리 인프라 구축사업 시설공사 실정보고¹⁾를 통해 간접비 반영을 검토하면서 사업자 부담분의 국민연금 보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료 등을 반영하였다.

공사기간 변경에 따른 실비는 연장된 공사기간 중 현장유지·관리에 소요되는 간접노무비와 관련 경비를 산정하는 것이며, 국민연금보험료, 건강보험료는 직접노무비에 ‘사회보험의 보험료 적용기준’이 정한 요율에 곱하여 산정하는 것이며 노인장기요양보험료는 건강보험료에 노인장기요양보험법이 정한 요율을 곱하여 산정하는 것으로 공사기간이 변경되더라도 직접노무비는 변경이 없는 것으로 국민연금보험료, 국민건강보험료, 노인장기요양보험료는 변경될 수 없으며, 간접노무비 대상자에 대한 사업자 부담분의 해당 보험료는 일반관리비에서 지급하는 것으로 □□□□□□단에서 반영한 사업자 부담분의 경비는 제외되어야 한다.

1) □□ SWM 시설공사 실정보고 검토결과 보고(□□□□□□단-2788, 2024. 5. 29)

관계부서 의견 □□□□□□단에서는 감사결과를 수용하며 준공금 지급 전 해당 금액에 대해 정산 후 지급할 예정이며, 설계변경을 통해 계약금액을 변경 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① □□□□□□단은 간접비 초과반영분에 대한 금액을 환수하시기 바랍니다.

(시정요구(금액))

② □□□□□□단장은 향후 공사기간 연장에 따른 간접비 반영 시 관련 규정 에 의거 간접비 반영이 될 수 있도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)